



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Septianto Bin Budi Priyanto;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Curug RT. 03/ 04 Kelurahan Pakansari
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Septianto Bin Budi Priyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Heman, S.H dan Mangapul Silalahi, S.H, Advokad dan Konsultan Hukum di BAA LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Kalimalang No.9 RT.010/RW.001, Kelurahan Cipinan Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Oktober 2021 No.153/SK.Pid/2021/PN.Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 429/Pid.B/2021/ PN. Cbi, tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2021/PN. Cbi tanggal 01 september 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor ikan jenis arwana Super Red
 - 9 (Sembilan) ekor ikan jenis arwana Super Red
 - 26 (dua puluh enam) ekor ikan jenis arwana Super Red
 - 4 (empat) ekor ikan jenis arwana Super RedDikembalikan Kepada Yang Berhak Sdr. PANG LESMANA Alias KOH EMPANG;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 1 Nopember 2021 dan juga pembelaan

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan, yang mana pembelaan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eko Septianto Bin Budi Priyanto adalah justru menjadi korban dengan alasan bahwa Terdakwa secara berulang kali diyakinkan oleh Ugih Alias Agih bahwa ikan yang dibeli oleh Terdakwa adalah sudah sepengetahuan Pang Lesmana sebagai pemilik kolam dan pemilik ikan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pang Lesmana yang mengaku sebagai pemilik kolam tidak pernah membuktikan bukti surat kepemilikannya atas tanah yang dijadikan kolam sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dan juga tidak mampu membuktikan bahwa ikan-ikan arwana jenis super red tersebut adalah milik saksi korban Pang Lesmana;
- Untuk menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil - adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga apabila terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, pepatah mengatakan *"tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan ;*

Bahwa selain pembelaan tersebut diatas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
5. Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 3 Nopember 2021; yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan/Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 8 Nopember 2021, yang tetap pada nota pembelaannya/Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d 2021 bertempat di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di pertigaan jalan Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Farm PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO yang bekerja sebagai petugas ukur BPN Kabupaten Bogor melakukan pengukuran tanah milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang akan disertifikatkan untuk dijadikan kolam ternak ikan di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pada saat pengukuran tersebut, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO didampingi oleh Saksi UGIH bin SUHANDI untuk penunjuk batas.
- Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengetahui jika Saksi UGIH bin SUHANDI merupakan karyawan Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang bertugas memotong rumput dan memberi makan ikan arwana di farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut.
- Bahwa setelah selesai pengukuran, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sempat bertukar nomor handphone dengan Saksi UGIH BIN SUHANDI. Sekitar tiga minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp menanyakan kabar Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, kemudian Terdakwa EKO

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan "ITU KOLAM IKAN APA GI?" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "IKAN ARWANA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "IH BAGUS TUH ARWANA BUAT PAJANGAN DI RUMAH, MAU DONG" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "MAU? SINI KALAU MAU" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab "AH, TAPI GAK ADA AQUARIUMNYA" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "SINI MAIN KE SINI, DI SINI ADA AQUARIUMNYA KALAU MAU, SOK PILIH AJA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "BENAR GI? YA UDAH NANTI KAPAN-KAPAN MAIN KALAU LIBUR KERJA". Sekitar dua minggu kemudian, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam ikan milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG bertemu dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO berbincang-bincang dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, tidak lama kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memilih aquarium yang ditawarkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO bawa pulang aquarium tersebut ke rumah. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red besar ($\pm$ 50 cm) ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sekitar dua setengah bulan kemudian pada saat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan membeli pakan ikan di toko ikan di dekat danau Pemda Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO bertemu dengan Saksi UGIH BIN SUHANDI, dimana di toko tersebut di toko tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat ada tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar (1 ekor ukuran $\pm$ 40 cm dan 2 ekor ukuran $\pm$ 60 cm) dan tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 20 cm) yang masing-masing di dalam aquarium terpisah dan pada saat itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat Saksi UGIH bin SUHANDI, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI "GI ITU IKANNYA SUP ENGPANG?" dan dijawab oleh Saksi UGIH bin SUHANDI "BUKAN KO, GAK TAU ITU IKAN SIAPA, KALO GUA MAH NGEDROPIN IKAN ARWANA SILVER YANG KECIL, DUA

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PULUH LIMA RIBUAN PER EKOR” kemudian setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO selesai beli pakan ikan, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO pulang. Beberapa minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp mengatakan ”KO, INI UGIH..” dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab ”KEMANA AJA GI, GAK ADA KABAR? GUA MAU NGABARIN, NOMOR LU BELUM BUA SAVE KEMARIN ITU JADINYA BINGUNG NGABARIN” dan Saksi UGIH BIN SUHANDI membalas ”HAPENYA RUSAK-RUSAKAN NIH KO” dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membalas ”BELI BARU ATUH” dan jawab oleh Saksi UGIH BIN SUHANDI ”IYA, DUITNYA MASIH KURANG” dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jawab ”YA UDAH KALO ADA IKAN LAGI, MAU DONG NANTI DIBELIIN HAPENYA” dan Saksi UGIH bin SUHANDI mengatakan ”YA KO, NANTI KALO ADA DIKABARI”. Sekitar dua atau tiga hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memberitahu bahwa ada ikan sebanyak tiga ekor akan tetapi ukuran kecil dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan pada saat itu Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tawar ketiganya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi UGIH bin SUHANDI setuju lalu janji bertemu di depan Apotik Kimia Farma Sukahati, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menerima ketiga ikan Arwana Super Red tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memposting ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui akun Facebook miliknya dan ada orang dari Bogor yang menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual, dimana pembeli tersebut datang ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan membayar secara tunai. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan kembali ikan Arwana Super Red ukuran besar sebanyak satu ekor kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan Saksi UGIH bin SUHANDI menanyakan berani harga berapa dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab satu juta rupiah dan Saksi UGIH bin SUHANDI meminta tambah dua ratus ribu rupiah dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menyetujui lalu Saksi UGIH BIN SUHANDI mengantar ikan tersebut ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang diterima oleh ayah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, karena Terdakwa tidak berada di rumah, dan untuk uang pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO serahkan secara langsung / tunai dengan bertemu Saksi UGIH bin SUHANDI. Setelah itu Saksi UGIH BIN SUHANDI menawarkan ikan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan tetapi karena Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menawarkan dengan harga satu juta rupiah per ekor, Saksi UGIH BIN SUHANDI tidak menanggapi keesokan harinya menawarkan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan setuju dengan harga satu juta rupiah lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam dan mengambil ikan tersebut yang diserahkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI dan uang pembayarannya diterima oleh Saksi UGIH bin SUHANDI secara tunai. Setelah itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melakukan transaksi jual beli ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI beberapa kali dengan jumlah ikan dan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekor.

- Bahwa dalam rentang waktu sekira sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021 Saksi UGIH bin SUHANDI secara tanpa tanpa izin telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Farm/ Kolam yang berlokasi di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG secara tanpa izin kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) ekor ikan arwana jenis super red

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik indukan maupun anakan sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor dari farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI memancing ikan arwana super red yang berada di dalam kolam dengan menggunakan tali pancing yang ada kailnya dan sudah dipasang umpan berupa kodok pada kail tersebut kemudian setelah umpan dimakan oleh ikan arwana lalu Saksi UGIH bin SUHANDI menarik ikan tersebut kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI masukkan ke dalam plastik khusus lalu ikan tersebut Saksi UGIH bin SUHANDI jual. Saksi UGIH bin SUHANDI mengambil ikan tersebut tidak secara sekaligus sebanyak 400 (empat ratus) ekor dalam sekali pengambilan akan tetapi akumulasi pengambilan dari sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021.

- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 tetap melakukan transaksi pembelian Ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga dibawah harga pasar, meskipun mengetahui bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI tidak memiliki Farm Arwana dan hanya seorang karyawan yamh bekerja pada Farm Ikan Arwana. Bahkan beberapa kali Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengambil ikan yang dibeli dari Saksi UGIH bin SUHANDI di lokasi Farm yang beralamat di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan ikan tersebut kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp dan setelah ada kesepakatan harga kemudian dilakukan penyerahan ikan dengan cara terkadang Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terkadang dengan bertemu di jalan di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terkadang dengan bertemu di jalan pertigaan dekat kolam, Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan dengan mengambil langsung ke kolam milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO lakukan dengan beberapa cara antara lain dengan cara cash / tunai, dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI dibelikan handphone sebanyak kurang lebih 3 unit masing-masing 2 unit merek OPPO tipe dan warna tidak ingat, 1 unit merek VIVO tipe dan warna tidak ingat dan dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membayar angsuran sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar satu juta lima ratus rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran dan sepeda motor Yamaha R25 Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar dua juta rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran.

- Bahwa beberapa ikan Arwana Super Red yang didapat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dari Saksi UGIH BIN SUHANDI, antara lain :

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- 3 (tiga) ikan Arwana Super Red ukuran kecil yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Depok dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Ro. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di pinggir jalan di Matraman, Jakarta.
- 5 (lima) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang BSD Serpong yang bernama FERY dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar ke rumahnya di BSD Serpong yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 2 (dua) ekor (sepasang) ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Menteng, Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah Menteng Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 3 (tiga) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bekasi dengan harga total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah, Jati Asih, Bekasi yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Purwakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Purwakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di dekat Gedung Sate, Bandung yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan yaitu di Pintu Gerbang Tol Soreang Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Bandar Lampung dengan harga lima belas juta rupiah termasuk dengan sertifikat dan chip yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dimana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati dan termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di alun-alun atau pasar di Bandar Lampung yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang Vdak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di daerah Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cilegon, Banten dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) termasuk ongkos kirim, sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati, ikan tersebut diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI



PRIYANTO dan Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di Cilegon, Banten yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Jakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di daerah jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Sukabumi dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Sukabumi yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat



postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cipanas, Cianjur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati, ikan tersebut diambil langsung oleh pembeli ke rumah Sdr. RIKIYANTO, di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

- 9 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. WAWAN di Perum Taman Cibinong Asri Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk di jualkan.
- 4 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. RIKIYANTO di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor untuk dijualkan.
- 26 (dua puluh enam) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. AMOY di Kp. genteng Kel. Cipaku Kec. Bogor Selatan Kota Bogor untuk dibudidayakan / dikembangkan.
- 18 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI



PRIYANTO beli karena packingan kurang bagus sehingga ikan menjadi stres, megap-megap dan mengambang hingga mati.

- 17 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 8 cm) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cibubur dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dengan Terdakwa antar dan bertemu dengan pembeli di jalan gerbang Perumahan Citra Grand Cibubur.
- Dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat lagi kemana sisa ikan Arwana Super Red lainnya yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut..
- Bahwa Harga ikan Arwana Super Red di pasaran untuk ukuran besar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per ekor untuk indukan dari kolam, sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per ekor untuk standar kontes dan untuk ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mau membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut karena harganya lebih murah dari pasaran yang kemudian dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memperoleh keuntungan lebih besar.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mendapat keuntungan dari selisih harga penjualan dengan pembelian.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO peroleh dengan membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, memperbaiki teras halaman rumah dan Terdakwa digunakan untuk membeli kembali ikan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d 2021 bertempat di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di pertigaan jalan Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Farm PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO yang bekerja sebagai petugas ukur BPN Kabupaten Bogor melakukan pengukuran tanah milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang akan disertifikatkan untuk dijadikan kolam ternak ikan di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pada saat pengukuran tersebut, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO didampingi oleh Saksi UGIH bin SUHANDI untuk penunjuk batas.

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengetahui jika Saksi UGIH bin SUHANDI merupakan karyawan Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang bertugas memotong rumput dan memberi makan ikan arwana di farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut.
- Bahwa setelah selesai pengukuran, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sempat bertukar nomor handphone dengan Saksi UGIH BIN SUHANDI. Sekitar tiga minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp menanyakan kabar Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan "ITU KOLAM IKAN APA GI?" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "IKAN ARWANA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "IH BAGUS TUH ARWANA BUAT PAJANGAN DI RUMAH, MAU DONG" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "MAU? SINI KALAU MAU" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab "AH, TAPI GAK ADA AQUARIUMNYA" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "SINI MAIN KE SINI, DI SINI ADA AQUARIUMNYA KALAU MAU, SOK PILIH AJA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "BENAR GI? YA UDAH NANTI KAPAN-KAPAN MAIN KALAU LIBUR KERJA". Sekitar dua minggu kemudian, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam ikan milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG bertemu dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO berbincang-bincang dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, tidak lama kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memilih aquarium yang ditawarkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO bawa pulang aquarium tersebut ke rumah. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red besar ($\pm$ 50 cm) ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sekitar dua setengah bulan kemudian pada saat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan membeli pakan ikan di toko ikan di dekat danau Pemda Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANTO bertemu dengan Saksi UGIH BIN SUHANDI, dimana di toko tersebut di toko tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat ada tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar (1 ekor ukuran $\pm$ 40 cm dan 2 ekor ukuran $\pm$ 60 cm) dan tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 20 cm) yang masing-masing di dalam aquarium terpisah dan pada saat itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat Saksi UGIH bin SUHANDI, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI "GI ITU IKANNYA SUP ENGPANG?" dan dijawab oleh Saksi UGIH bin SUHANDI "BUKAN KO, GAK TAU ITU IKAN SIAPA, KALO GUA MAH NGEDROPIN IKAN ARWANA SILVER YANG KECIL, DUA PULUH LIMA RIBUAN PER EKOR" kemudian setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO selesai beli pakan ikan, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO pulang. Beberapa minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp mengatakan "KO, INI UGIH.." dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab "KEMANA AJA GI, GAK ADA KABAR? GUA MAU NGABARIN, NOMOR LU BELUM BUA SAVE KEMARIN ITU JADINYA BINGUNG NGABARIN" dan Saksi UGIH BIN SUHANDI membalas "HAPENYA RUSAK-RUSAKAN NIH KO" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membalas "BELI BARU ATUH" dan jawab oleh Saksi UGIH BIN SUHANDI "IYA, DUITNYA MASIH KURANG" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jawab "YA UDAH KALO ADA IKAN LAGI, MAU DONG NANTI DIBELIIN HAPENYA" dan Saksi UGIH bin SUHANDI mengatakan "YA KO, NANTI KALO ADA DIKABARI". Sekitar dua atau tiga hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memberitahu bahwa ada ikan sebanyak tiga ekor akan tetapi ukuran kecil dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan pada saat itu Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tawar ketiganya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi UGIH bin SUHANDI setuju lalu janji bertemu di depan Apotik Kimia Farma Sukahati, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menerima ketiga ikan Arwana Super Red tersebut dan melakukan

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



pembayaran secara tunai. Kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memposting ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui akun Facebook miliknya dan ada orang dari Bogor yang menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual, dimana pembeli tersebut datang ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan membayar secara tunai. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan kembali ikan Arwana Super Red ukuran besar sebanyak satu ekor kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan Saksi UGIH bin SUHANDI menanyakan berani harga berapa dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab satu juta rupiah dan Saksi UGIH bin SUHANDI meminta tambah dua ratus ribu rupiah dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menyetujui lalu Saksi UGIH BIN SUHANDI mengantarkan ikan tersebut ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang diterima oleh ayah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, karena Terdakwa tidak berada di rumah, dan untuk uang pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO serahkan secara langsung / tunai dengan bertemu Saksi UGIH bin SUHANDI. Setelah itu Saksi UGIH BIN SUHANDI menawarkan ikan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan tetapi karena Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menawarkan dengan harga satu juta rupiah per ekor, Saksi UGIH BIN SUHANDI tidak menanggapi keesokan harinya menawarkan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan setuju dengan harga satu juta rupiah lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam dan mengambil ikan tersebut yang diserahkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI dan uang pembayarannya diterima oleh Saksi UGIH bin SUHANDI secara tunai. Setelah itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melakukan transaksi jual beli ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI beberapa kali dengan jumlah ikan dan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp.

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekor.

- Bahwa dalam rentang waktu sekira sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021 Saksi UGIH bin SUHANDI secara tanpa tanpa izin telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Farm/ Kolam yang berlokasi di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG secara tanpa izin kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) ekor ikan arwana jenis super red baik indukan maupun anakan sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor dari farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI memancing ikan arwana super red yang berada di dalam kolam dengan menggunakan tali pancing yang ada kailnya dan sudah dipasang umpan berupa kodok pada kail tersebut kemudian setelah umpan dimakan oleh ikan arwana lalu Saksi UGIH bin SUHANDI menarik ikan tersebut kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI masukkan ke dalam plastik khusus lalu ikan tersebut Saksi UGIH bin SUHANDI jual. Saksi UGIH bin SUHANDI mengambil ikan tersebut tidak secara sekaligus sebanyak 400 (empat ratus) ekor dalam sekali pengambilan akan tetapi akumulasi pengambilan dari sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 tetap melakukan transaksi pembelian Ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga dibawah harga pasar, meskipun mengetahui bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI tidak memiliki Farm Arwana dan hanya seorang karyawan yamh bekerja pada Farm Ikan Arwana. Bahkan beberapa kali Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengambil ikan yang dibeli dari Saksi UGIH bin SUHANDI di lokasi Farm yang beralamat di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan ikan tersebut kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp dan setelah

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



ada kesepakatan harga kemudian dilakukan penyerahan ikan dengan cara terkadang Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terkadang dengan bertemu di jalan di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terkadang dengan bertemu di jalan pertigaan dekat kolam, Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan dengan mengambil langsung ke kolam milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO lakukan dengan beberapa cara antara lain dengan cara cash / tunai, dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI dibelikan handphone sebanyak kurang lebih 3 unit masing-masing 2 unit merek OPPO tipe dan warna tidak ingat, 1 unit merek VIVO tipe dan warna tidak ingat dan dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membayar angsuran sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar satu juta lima ratus rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran dan sepeda motor Yamaha R25 Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar dua juta rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran.

- Bahwa beberapa ikan Arwana Super Red yang didapat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dari Saksi UGIH BIN SUHANDI, antara lain :
 - 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
 - 3 (tiga) ikan Arwana Super Red ukuran kecil yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI



dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Depok dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Ro. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di pinggir jalan di Matraman, Jakarta.
- 5 (lima) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang BSD Serpong yang bernama FERY dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar ke rumahnya di BSD Serpong yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.



- 2 (dua) ekor (sepasang) ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Menteng, Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah Menteng Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 3 (tiga) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bekasi dengan harga total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah, Jati Asih, Bekasi yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Purwakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan



juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Purwakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di dekat Gedung Sate, Bandung yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan yaitu di Pintu Gerbang Tol Soreang Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO



posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Bandar Lampung dengan harga lima belas juta rupiah termasuk dengan sertifikat dan chip yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dimana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati dan termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di alun-alun atau pasar di Bandar Lampung yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang Vdak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di daerah Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cilegon, Banten dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) termasuk ongkos kirim, sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ikan arwananya mati, ikan tersebut diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di Cilegon, Banten yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Jakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di daerah jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Sukabumi dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Sukabumi yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cipanas, Cianjur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati, ikan tersebut diambil langsung oleh pembeli ke rumah Sdr. RIKIYANTO, di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

- 9 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. WAWAN di Perum Taman Cibinong Asri Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk di jualkan.
- 4 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. RIKIYANTO di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor untuk dijualkan.
- 26 (dua puluh enam) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. AMOY di Kp. genteng Kel. Cipaku Kec. Bogor Selatan Kota Bogor untuk dibudidayakan / dikembangkan.
- 18 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli karena packingan kurang bagus sehingga ikan menjadi stres, megap-megap dan mengambang hingga mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 8 cm) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cibubur dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dengan Terdakwa antar dan bertemu dengan pembeli di jalan gerbang Perumahan Citra Grand Cibubur.
- Dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat lagi kemana sisa ikan Arwana Super Red lainnya yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut..
- Bahwa Harga ikan Arwana Super Red di pasaran untuk ukuran besar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per ekor untuk indukan dari kolam, sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per ekor untuk standar kontes dan untuk ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mau membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut karena harganya lebih murah dari pasaran yang kemudian dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memperoleh keuntungan lebih besar.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mendapat keuntungan dari selisih harga penjualan dengan pembelian.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO peroleh dengan membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, memperbaiki teras halaman rumah dan Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali ikan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d 2021 bertempat di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di pertigaan jalan Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Farm PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO yang bekerja sebagai petugas ukur BPN Kabupaten Bogor melakukan pengukuran tanah milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang akan disertifikatkan untuk dijadikan kolam ternak ikan di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pada saat pengukuran tersebut, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO didampingi oleh Saksi UGIH bin SUHANDI untuk penunjuk batas.
- Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengetahui jika Saksi UGIH bin SUHANDI merupakan karyawan Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG yang bertugas memotong rumput dan memberi makan ikan arwana di farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut.
- Bahwa setelah selesai pengukuran, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sempat bertukar nomor handphone dengan Saksi

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



UGIH BIN SUHANDI. Sekitar tiga minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp menanyakan kabar Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan "ITU KOLAM IKAN APA GI?" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "IKAN ARWANA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "IH BAGUS TUH ARWANA BUAT PAJANGAN DI RUMAH, MAU DONG" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "MAU? SINI KALAU MAU" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab "AH, TAPI GAK ADA AQUARIUMNYA" dan Saksi UGIH bin SUHANDI menjawab "SINI MAIN KE SINI, DI SINI ADA AQUARIUMNYA KALAU MAU, SOK PILIH AJA" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengatakan "BENAR GI? YA UDAH NANTI KAPAN-KAPAN MAIN KALAU LIBUR KERJA". Sekitar dua minggu kemudian, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam ikan milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG bertemu dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO berbincang-bincang dengan Saksi UGIH bin SUHANDI, tidak lama kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memilih aquarium yang ditawarkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO bawa pulang aquarium tersebut ke rumah. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red besar ($\pm$ 50 cm) ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sekitar dua setengah bulan kemudian pada saat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan membeli pakan ikan di toko ikan di dekat danau Pemda Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO bertemu dengan Saksi UGIH BIN SUHANDI, dimana di toko tersebut di toko tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat ada tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar (1 ekor ukuran $\pm$ 40 cm dan 2 ekor ukuran $\pm$ 60 cm) dan tiga ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 20 cm) yang masing-masing di dalam aquarium terpisah dan pada saat itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melihat Saksi UGIH bin SUHANDI, lalu Terdakwa EKO



SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI "GI ITU IKANNYA SUP ENGPANG?" dan dijawab oleh Saksi UGIH bin SUHANDI "BUKAN KO, GAK TAU ITU IKAN SIAPA, KALO GUA MAH NGEDROPIN IKAN ARWANA SILVER YANG KECIL, DUA PULUH LIMA RIBUAN PER EKOR" kemudian setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO selesai beli pakan ikan, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO pulang. Beberapa minggu kemudian, Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp mengatakan "KO, INI UGIH.." dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab "KEMANA AJA GI, GAK ADA KABAR? GUA MAU NGABARIN, NOMOR LU BELUM BUA SAVE KEMARIN ITU JADINYA BINGUNG NGABARIN" dan Saksi UGIH BIN SUHANDI membalas "HAPENYA RUSAK-RUSAKAN NIH KO" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membalas "BELI BARU ATUH" dan jawab oleh Saksi UGIH BIN SUHANDI "IYA, DUITNYA MASIH KURANG" dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jawab "YA UDAH KALO ADA IKAN LAGI, MAU DONG NANTI DIBELIIN HAPENYA" dan Saksi UGIH bin SUHANDI mengatakan "YA KO, NANTI KALO ADA DIKABAR". Sekitar dua atau tiga hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menghubungi Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memberitahu bahwa ada ikan sebanyak tiga ekor akan tetapi ukuran kecil dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan pada saat itu Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tawar ketiganya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi UGIH bin SUHANDI setuju lalu janji bertemu di depan Apotik Kimia Farma Sukahati, lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menerima ketiga ikan Arwana Super Red tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memposting ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui akun Facebook miliknya dan ada orang dari Bogor yang menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual, dimana pembeli tersebut datang ke rumah mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan membayar secara tunai. Beberapa hari kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan kembali ikan Arwana Super Red ukuran besar sebanyak satu ekor kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menanyakan berapa harganya dan Saksi UGIH bin SUHANDI menanyakan berani harga berapa dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menjawab satu juta rupiah dan Saksi UGIH bin SUHANDI meminta tambah dua ratus ribu rupiah dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menyetujui lalu Saksi UGIH BIN SUHANDI mengantarkan ikan tersebut ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang diterima oleh ayah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO, karena Terdakwa tidak berada di rumah, dan untuk uang pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO serahkan secara langsung / tunai dengan bertemu Saksi UGIH bin SUHANDI. Setelah itu Saksi UGIH BIN SUHANDI menawarkan ikan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO akan tetapi karena Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO menawar dengan harga satu juta rupiah per ekor, Saksi UGIH BIN SUHANDI tidak menanggapi keesokan harinya menawarkan lagi kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan setuju dengan harga satu juta rupiah lalu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO datang ke kolam dan mengambil ikan tersebut yang diserahkan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI dan uang pembayarannya diterima oleh Saksi UGIH bin SUHANDI secara tunai. Setelah itu Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melakukan transaksi jual beli ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI beberapa kali dengan jumlah ikan dan harga bervariasi mulai dari harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekor.

- Bahwa dalam rentang waktu sekira sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021 Saksi UGIH bin SUHANDI secara tanpa tanpa izin telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPANG di Farm/ Kolam yang berlokasi di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

- Bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI telah mengambil ikan Arwana Super Red milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG secara tanpa izin kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) ekor ikan arwana jenis super red baik indukan maupun anakan sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor dari farm milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI memancing ikan arwana super red yang berada di dalam kolam dengan menggunakan tali pancing yang ada kailnya dan sudah dipasang umpan berupa kodok pada kail tersebut kemudian setelah umpan dimakan oleh ikan arwana lalu Saksi UGIH bin SUHANDI menarik ikan tersebut kemudian Saksi UGIH bin SUHANDI masukkan ke dalam plastik khusus lalu ikan tersebut Saksi UGIH bin SUHANDI jual. Saksi UGIH bin SUHANDI mengambil ikan tersebut tidak secara sekaligus sebanyak 400 (empat ratus) ekor dalam sekali pengambilan akan tetapi akumulasi pengambilan dari sejak awal tahun 2019 s/d Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO sekira sejak bulan Maret atau April 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 tetap melakukan transaksi pembelian Ikan Arwana Super Red dengan Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga dibawah harga pasar, meskipun mengetahui bahwa Saksi UGIH bin SUHANDI tidak memiliki Farm Arwana dan hanya seorang karyawan yamh bekerja pada Farm Ikan Arwana. Bahkan beberapa kali Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mengambil ikan yang dibeli dari Saksi UGIH bin SUHANDI di lokasi Farm yang beralamat di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI menawarkan ikan tersebut kepada Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO melalui whatsapp dan setelah ada kesepakatan harga kemudian dilakukan penyerahan ikan dengan cara terkadang Saksi UGIH bin SUHANDI mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gang Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terkadang dengan bertemu di jalan di depan Apotek Kimia Farma Sukahati Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



terkadang dengan bertemu di jalan pertigaan dekat kolam, Kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan dengan mengambil langsung ke kolam milik Saksi PANG LESMANA Alias KOH EMPANG di Kampung Pajeleran Gunung RT. 4 RW. 7 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO lakukan dengan beberapa cara antara lain dengan cara cash / tunai, dengan cara Saksi UGIH bin SUHANDI dibelikan handphone sebanyak kurang lebih 3 unit masing-masing 2 unit merek OPPO tipe dan warna tidak ingat, 1 unit merek VIVO tipe dan warna tidak ingat dan dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO membayar angsuran sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar satu juta lima ratus rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran dan sepeda motor Yamaha R25 Saksi UGIH bin SUHANDI kurang lebih sebesar dua juta rupiah sebanyak 3 s/d 4 kali angsuran.

- Bahwa beberapa ikan Arwana Super Red yang didapat Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dari Saksi UGIH BIN SUHANDI, antara lain :

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang diberikan oleh Saksi UGIH bin SUHANDI, Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- 3 (tiga) ikan Arwana Super Red ukuran kecil yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Depok dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan datang langsung ke rumah mertua Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO di Gg. Kancil Kelurahan Tengah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Ro. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di pinggir jalan di Matraman, Jakarta.
- 5 (lima) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang BSD Serpong yang bernama FERY dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar ke rumahnya di BSD Serpong yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 2 (dua) ekor (sepasang) ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Menteng, Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah Menteng Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 3 (tiga) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bekasi dengan harga total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di daerah, Jati Asih, Bekasi yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Purwakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Purwakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin



SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di dekat Gedung Sate, Bandung yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Bandung dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan yaitu di Pintu Gerbang Tol Soreang Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Bandar Lampung dengan harga lima belas juta rupiah termasuk dengan sertifikat dan chip yang Terdakwa



EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dimana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati dan termasuk ongkos kirim dengan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO antar dan bertemu dengan pembeli di jalan di alun-alun atau pasar di Bandar Lampung yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.

➤ 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang dari Jakarta dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di daerah Jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.

➤ 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. WAWAN di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cilegon, Banten dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) termasuk ongkos kirim, sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya mati, ikan tersebut diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Sdr. WAWAN dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di Cilegon, Banten yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.



- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Jakarta dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di daerah jakarta yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Sukabumi dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dengan diantar oleh Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO dan Sdr. RIKIYANTO dan bertemu dengan pembeli di rumahnya di daerah Sukabumi yang Terdakwa tidak ingat alamat tepatnya.
- 1 (satu) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara diposting oleh Sdr. RIKIYANTO di grup facebook ikan arwana yang Terdakwa tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cipanas, Cianjur dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) termasuk sertifikat dan chip yang mana sertifikat dan chip Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari orang yang memposting sertifikat dan chip tersebut karena ikan arwananya



mati, ikan tersebut diambil langsung oleh pembeli ke rumah Sdr. RIKIYANTO, di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

- 9 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. WAWAN di Perum Taman Cibinong Asri Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk di jualkan.
- 4 (sembilan) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. RIKIYANTO di Cilendek, Kec. Bogor Barat Kota Bogor untuk dijualkan.
- 26 (dua puluh enam) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO titip pada Sdr. AMOY di Kp. genteng Kel. Cipaku Kec. Bogor Selatan Kota Bogor untuk dibudidayakan / dikembangkan.
- 18 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran besar yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang setelah Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli karena packingan kurang bagus sehingga ikan menjadi stres, megap-megap dan mengambang hingga mati.
- 17 (delapan belas) ekor ikan Arwana Super Red ukuran kecil ($\pm$ 8 cm) yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI dengan harga masing-masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO jual dengan cara Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO posting di grup facebook ikan arwana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat nama grupnya dan telah dibeli oleh orang dari salah satu pemilik akun facebook yang melihat postingan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tersebut yang merupakan orang Cibubur dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dengan Terdakwa antar dan bertemu dengan pembeli di jalan gerbang Perumahan Citra Grand Cibubur.

➤ Dan Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO tidak ingat lagi kemana sisa ikan Arwana Super Red lainnya yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO beli dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut..

- Bahwa Harga ikan Arwana Super Red di pasaran untuk ukuran besar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) per ekor untuk indukan dari kolam, sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per ekor untuk standar kontes dan untuk ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mau membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut karena harganya lebih murah dari pasaran yang kemudian dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO memperoleh keuntungan lebih besar.
- Bahwa Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO mendapat keuntungan dari selisih harga penjualan dengan pembelian.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO peroleh dengan membeli ikan Arwana Super Red dari Saksi UGIH bin SUHANDI tersebut Terdakwa EKO SEPTIANTO BIN BUDI PRIYANTO pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, memperbaiki teras halaman rumah dan Terdakwa pergunakan untuk membeli kembali ikan kepada Saksi UGIH bin SUHANDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, membenarkannya dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pang Lesmana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Persidangan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eko Septianto dan tidak pernah bertemu ;
- Bahwa Saksi sebagai korban, telah terjadi pencurian dimana saksi mengetahuinya pada bulan Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kp. Pajeleran Kel. Sukahati, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana ikan arwana jenis super red tersebut ada didalam kolam milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar bulan Maret 2021, dimana saat itu ada teman yang datang kerumah untuk melihat ikan yang ada di kolam, kemudian saksi melemparkan rumput agar ikan-ikan tersebut muncul ke permukaan, namun tidak ada ikan yang muncul, selanjutnya saksi menyuruh anak saksi yang bernama Michael untuk mengeceknya. Beberapa hari kemudian anak saksi bersama karyawan bengkel mengecek 3 kolam dengan cara dijaring untuk dijadikan contoh, namun dari kolam pertama didapat hanya 4 (empat) ekor, kolam kedua ada 3 (tiga) ekor dan kolam ketiga ada 3 (tiga) ekor, selanjutnya 3 minggu kemudian anak saksi mengecek 9 kolam lain, namun hanya tinggal 44 (empat puluh empat) ekor ikan arwana, padahal seharusnya 9 (Sembilan) kolam ikan tersebut ada 180 (seratus delapan puluh) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa Jumlah kolam yang ada di budidaya milik Saksi ada 47 kolam namun yang berisi ikan hanya ada 35 kolam ukuran 25 M x 10 M dan juga 1 kolam penampungan ukuran 15 m x 40 m dimana setiap kolam berisi 20 ekor indukan dan didalam kolam penampungan berisi indukan ikan sebanyak 106 ekor, kolam tersebut dikelilingi oleh pagar panel setinggi 2,5 meter dan pada bagian atasnya diberikan spandex dimana jarak antara kolam I dengan kolam lainnya ada galangan;
- Bahwa setahu saksi dari jumlah kolam yang dberisi 35 kolam, diantaranya ada beberapa kolam yang berisi 20 ekor ikan arwana jenis super red dan ada juga kolam yang berisi dibawah 20 ekor ikan sedangkan untuk penampungan ada 4, dimana tiap 1 penampungan berisi 100 ekor ikan arwana jenis super red;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hampir setiap hari saksi mengontrol ikan arwana, akan tetapi sejak bulan Nopember 2020 saksi kena Covid, dan baru kemudian saksi mengontrol lagi pada bulan Maret 2021;
- Bahwa pada sekitar area kolam dipasang kamera CCTV, dimana langsung terkoneksi ke HP saksi sehingga saksi juga dapat mengecek situasi kolam lewat HP saksi sendiri, selain itu juga saksi ada juga 4 (empat) ekor anjing yang sengaja saksi lepas untuk area kolam, dimana awalnya CCTV kadang berfungsi baik dan terkoneksi ke HP saksi, akan tetapi belakangan Ugih Bin Sigandi sering mengatakan kalau kamera CCTV dalam keadaan mati, dimana begitu kamera CCTV tersebut mati, saksi langsung menghubungi Ugih Bin Sugandi lewat HP, disamping itu Ada banyak alasan yang diutarakan Ugih Bin Sugandi dimana diantaranya karena mati lampu, sedang ada petir dan kuota CCTVnya habis;
- Bahwa ikan arwana jenis super red yang hilang dari kolam adalah berupa indukan ikan arwana Super Red dengan ukuran 60 cm -75 cm sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor, sedangkan yang anakan ditaruh dirumah saksi, dan setahu saksi yang mengambil ikan arwana jenis super red dari kolam adalah Ugih;
- Bahwa saksi kenal dengan Ugih sejak bulan Nopember 2015, dimana Ugih bekerja pada saksi, dimana tugas Ugih adalah mengurus pembudidayaan ikan arwana jenis super red milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Ugih mengambil ikan arwana jenis super red milik saksi, akan tetapi induk ikan arwana super red yang ada di kolam budiaya milik saksi dijaga oleh Ugih, dan banyak yang hilang;
- Bahwa saksi belum pernah konfirmasi mengenai hilangnya ikan arwana jenis super red milik saksi, dikarenakan pada bulan Maret 2021, Ugih pamit pulang kepada saksi dan sejak saat itu Ugih tidak kembali lagi;
- Bahwa pada kolam I sebelah Utara terdapat kolam sebanyak 23 kolam, dimana sisa ikan arwana super red sebanyak 207 ;
- Bahwa ikan yang menjadi barang bukti yang diambil dari terdakwa Eko sebanyak 40 ekor masih ada dalam 1 kolam;
- Bahwa pada kolam II sebelah Selatan terdapat kolam sebanyak 27 kolam, dimana hanya 17 kolam saja yang dipakai untuk ikan arwana;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap kolam berisi 20 ekor ikan arwana, sehingga total keseluruhan menjadi $17 \times 20 = 340$ ekor ikan arwana, akan tetapi setelah kejadian sisa ikan arwana menjadi 78 ekor ;
- Bahwa ukuran ikan arwana yang dikolam I sama besarnya dengan ukuran ikan arwana yang ada di kolam II yaitu berkisar 60-80 cm ;
- Bahwa saksi hanya menjual ikan arwana jenis super red yang kecil saja dengan ukuran 15 cm dan bukan diambil dari kolam, akan tetapi diambil dari penampungan yang ada di rumah, dan saksi menjual dikarenakan ada biaya yang harus dibutuhkan untuk membiayai makanan ikan arwana lainnya, dimana ikan arwana jenis super red yang kecil atau anakan tersebut saksi jual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjaga kolam ikan arwana jenis super red milik saksi hanyalah Ugih Bin Sugandi, dan Ugih tinggal di rumah dalam lokasi kolam budidaya bersama anak dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau akses keluar masuk kolam ikan arwana hanya satu melalui pintu depan, dimana didalam pintu depan tersebut ada gerbang besar dan pintu kecil, kalau gerbang besar hanya saksi yang pegang kuncinya, sedangkan untuk pintu kecil yang pegang kuncinya saksi dan Ugih ;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau UGIH bin SUHANDI pernah melakukan terhadap saksi terkait jual beli tanah seluas 433 M2 yang terletak di Kp. Legok Nyenang Rt. 001/004 Desa Simajaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor seharga Rp. 8.500.000 tanggal 25 Agustus 2017 dengan cara menawarkan kepada Saksi tanah miliknya akan dijual, dimana Ugih bin Sugandi meyakinkan Saksi dengan membuat sket lokasi tanah, kemudian di dalam sket tersebut UGIH bin Sugandi menjelaskan bahwa lokasi tanah tersebut pinggir jalan dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang di buat di Simajaya tanggal 27 Januari 2017 serta Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatkan Akta Nomor : 593/72/II/pem 2017 dibuat di Simajaya tanggal 27 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi menerima gadai dan membeli tanah ke Saksi UGIH bin SUHANDI lagi karena ia mengatakan bahwa tanah tersebut di atas merupakan satu hamparan dengan tanah sebelumnya yang saksi beli, namun setelah saksi membeli tanah tersebut dan menyuruh anak saksi bernama Michael Lesmana untuk cek kelokasi ternyata yang ditunjukan

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UGIH bin SUHANDI tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan saat jual beli ;

2. Saksi **Michael Lesmana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi terdakwa pernah datang dibawa oleh UgiH yang menurut laporan dari UgiH kalau terdakwa sebagai pengukur tanah, dimana pada waktu itu bapak saksi mau membuat sertifikat tanah, lalu UgiH terdakwa mengukur kolam dengan ditemani oleh UgiH;
- Bahwa Saksi selaku salah satu pelapor dan juga sebagai korban, yang memiliki empang yang bertempat di Kp. Pajeleran Kel. Sukahati, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana saksi mengetahuinya pada bulan Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, ada pencurian yang mengakibatkan saksi kehilangan ikan arwana super red sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor, dimana ikan Arwana jenis Super Red yang hilang dengan ukuran rata-rata 60 cm sampai dengan ukuran 80 cm, yang berada didalam kolam budidaya milik saksi dan orangtua saksi yang bernama Pang Lesmana;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian terhadap ikan arwana super red adalah UgiH, yang merupakan karyawan bapak saksi, dimana saksi mengetahuinya sekitar bulan Maret 2021, dimana saat itu ada teman bapak saksi datang kerumah untuk melihat ikan yang ada di kolam, kemudian bapak dan saksi melemparkan rumput agar ikan-ikan tersebut muncul ke permukaan, namun tidak ada ikan yang yang muncul, selanjutnya bapak menyuruh saksi untuk mengeceknya. Beberapa hari kemudian saksi bersama karyawan bengkel mengecek 3 kolam dengan cara dijaring untuk dijadikan contoh, namun dari kolam pertama didapat hanya 4 (empat) ekor, kolam kedua ada 3 (tiga) ekor dan kolam ketiga ada 3 (tiga) ekor, selanjutnya 3 minggu kemudian anak saksi mengecek 9 kolam lain, namun hanya tinggal 54 (lima puluh empat) ekor ikan arwana, yang seharusnya di kolam 9 (sembilan) tersebut ada ikan sebanyak 180 (seartus delapan puluh) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi dengan UgiH, dikarenakan pada bulam Maret 2021 UgiH pamit pulang dan sejak saat itu UgiH tidak kembali lagi kerumah;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ugih adalah mengurus pembudidayaan ikan arwana jenis super red milik bapak saksi, dan hanya Ugih yang menjaga kolam ikan arwana, dimana Ugih tinggal di rumah yang ada di dalam lokasi kolam bersama anak dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Ugih mengambil ikan saksi, akan tetapi induk ikan arwana super red yang ada di kolam budiaya milik bapak saksi kenyataannya ikan yang di jaga oleh Ugih banyak yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau jumlah kolam yang ada di budiaya milik bapak Saksi yang bernama Pang Lesmana Alias Koh Empang ada 47 kolam namun yang berisi ikan hanya ada 35 kolam ukuran 25 M x 10 M dan juga 1 kolam penampungan ukuran 15 m x 40 m dimana setiap kolam berisi 20 ekor indukan dan didalam kolam penampungan berisi indukan ikan sebanyak 106 ekor, kolam tersebut dikelilingi oleh pagar panel setinggi 2,5 meter dan pada bagian atasnya diberikan spandex dimana jarak antara kolam I dengan kolam lainnya ada galangan;
- Bahwa setahu saksi dari jumlah kolam yang dberisi 35 kolam, diantaranya ada beberapa kolam yang berisi 20 ekor ikan arwana jenis super red dan ada juga kolam yang berisi dibawah 20 ekor ikan sedangkan untuk penampungan ada 4, dimana tiap 1 penampungan berisi 100 ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa saksi mengetahui kolam mempunyai rincian sebagai berikut :

Kolam A

Jumlah indukan di kolam A-1 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah Indukan di kolom A-2 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah indukan di kolam A-3 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah Indukan di kolom A-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah indukan di kolam A-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah Indukan di kolom A-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Kolam B

Jumlah Indukan di kolom B-2 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah indukan di kolam B-3 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah Indukan di kolom B-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah indukan di kolam B-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Jumlah Indukan di kolom B-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Kolam C

Jumlah Indukan di kolom C-1 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Jumlah Indukan di kolom C-2 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam C-3 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom C-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam C-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom C-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Dan 1 kolam penampungan yang berisikan 106 ekor indukan arwana super red

Kemudian lokasi sebelahnya yaitu disebut

Kolam D

Jumlah Indukan di kolom D-1 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)
Jumlah Indukan di kolom D-2 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam D-3 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom D-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam D-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom D-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam D-7 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom D-8 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)

Kolam E

Jumlah Indukan di kolom E-1 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)
Jumlah Indukan di kolom E-2 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam E-3 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom E-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam E-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom E-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam E-7 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom E-8 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)

Kolam F

Jumlah Indukan di kolom G-1 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)
Jumlah Indukan di kolom G-2 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)
Jumlah indukan di kolam G-3 yaitu – (tidak diisi indukan ikan)
Jumlah Indukan di kolom G-4 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam G-5 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom G-6 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah indukan di kolam G-7 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan
Jumlah Indukan di kolom G-8 yaitu 20 ek (10 Pasang) arwana indukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari saksi melakukan pengontrolan terhadap ikan arwana, akan tetapi sejak bulan Nopember 2020 dikarenakan bapak saksi sakit, saksi mulai jarang mengontrol ikan, hanya sekitar 3 sampai 4 kali seminggu saksi datang untuk mrngontrol ikan-ikan tersebut;
- Bahwa sekitar area kolam dipasang kamera CCTV, dimana langsung terkoneksi ke HP saksi sehingga saksi juga dapat mengecek situasi kolam lewat HP saksi sendiri, selain itu juga saksi ada juga 4 (empat) ekor anjing yang sengaja saksi lepas untuk area kolam, akan tetapi CCTV sering mati dan ketika saksi menghubungi Ugih ada banyak alasan yang diutarakan, diantaranya sedang mati lampu, kuota CCTV habis dan kadang alasannya ada petir;
- Bahwa Barang yang hilang dari kolam milik bapak saksi adalah berupa indukan ikan arwana Super Red dengan ukuran 60 cm -80 cm sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) ekor;
- Bahwa setelah ikan diusut, ikan arwana milik bapak saksi ditemukan dari terdakwa Eko sebanyak 40 ekor, dimana 9 (Sembilan) ekor ikan arwana ditemukan ditempat kenalan terdakwa, 30 (tiga puluh) ekor ditemukan di Bogor dan 1 (satu) ekor dirumah terdakwa sendiri, ke 40 ikan tersebut sekarang ikan tersebut ada dikolam saksi sebagai barang bukti;
- Bahwa Ikan yang ada di kolam budidaya milik bapak saksi tidak dipasang chip;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ikan arwana jenis super red tersebut didapat dari Ugi Bin Sugandi;
- Bahwa Untuk Kolam I sebelah Utara total kolam sebanyak 24 kolam ikan arwana super red, dimana yang terisi 19 kolam dan 1 kolam penampungan dan 5 kolam kosong, jadi total ikan arwana super red setelah kejadian adalah $207 + 78 + 15 = 300$ ekor ikan arwana super red, Untuk kolam II sebelah Selatan total kolam sebanyak 27 akan tetapi yang dipakai hanya 17 kolam, dimana tiap kolam berisi ikan arwana super red sebanyak $17 \times 20 = 340$ ekor sehingga total ikan setelah kejadian sisa 78 ekor ikan arwana super red;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ikan arwana super red di Indonesia, akan tetapi ikan arwana tersebut di ekspor, kalau di Indonesia hanya menjual ikan arwana yang kecil saja dengan ukuran 15 cm dan bukan diambil dari kolam, akan tetapi diambil dari penampungan yang ada dirumah;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan arwana jenis super red dipenampungan yang ada di rumah ada juga yang hilang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan arwana yang dipenampungan yang ada di rumah yang hilang;
- Bahwa disamping membubidaya ikan arwana jenis super red, saksi juga menjual ikan arwana jenis super red yang ukuran kecil dikarenakan ada cost/biaya yang harus dibutuhkan untuk membiayai makanan ikan arwana lainnya, biasanya ikan arwana jenis super yang kecil saksi jual dengan harga berkisar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Akses keluar masuk kolam ikan arwana hanya satu melalui pintu depan, dimana didalam pintu depan tersebut ada gerbang besar dan pintu kecil, kalau gerbang besar hanya saksi yang pegang kuncinya, sedangkan untuk pintu kecil yang pegang kuncinya saksi dan Ugih;

3. Saksi Wina Nurhasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pang Lesmana alias Koh Empang, akan tetapi saksi mengetahui dan pernah mendengar nama tersebut, dimana saksi pernah diajak oleh terdakwa ke tempat kolamnya milik Koh Empang di daerah Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Kenal, dikarenakan terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai jasa ukur di BPN Kabupaten Bogor, disamping itu terdakwa juga bisnis jual beli ikan arwana super red;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjalankan bisnis jual beli ikan mas jenis super red sekitar awal tahun 2020, dimana pada waktu itu saksi diajak oleh terdakwa ke kolam Koh Empang untuk bertemu Ugih alias Agih;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli ikan arwana dari Ugih mulai awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 dimana lokasi transaksi berbeda-beda yaitu pertama di kolam ikan milik Koh Empang yang terletak di daerah Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, kedua pernah mengirim ikan arwana ke rumah orang

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua saksi yang beralamat di Kp. Curug Rt.03/04 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa ikan arwana jenis super red dikirim kerumah orangtua saudara saksi kurang lebih 5 (lima Kali);
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan saat transaksi jual beli ikan arwana jenis super red antara terdakwa dengan Ugih ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Ikan arwana jenis super red yang dibeli terdakwa dari Ugih per ekor berkisar antara Rp. 3.000.000. sampai dengan Rp. 5.000.000,-, dimana tergantung dari ukuran ikan arwana tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ikan arwana jenis super red tersebut di jual kembali oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ikan arwana tersebut dijual terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa menjual ikan arwana jenis super red tersebut melalui Facebook (FB);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ada menitipkan ikan arwana kepada Sugeng Hermawan, akan tetapi ada yang suka dan akhirnya ikan arwana yang dititipkan tersebut dijual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan uang tersebut dibagi dua yaitu buat terdakwa Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Sugeng Hermawan Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada 40 (empat puluh) ekor ikan arwana jenis super red;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau 40 (empat puluh) ekor tersebut disimpan dirumah mertua saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa jual beli ikan arwana super red kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi ukuran ikan arwana jenis super red yang dijual oleh terdakwa berukuran 65 cm;
4. **Saksi Ricky Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pang Lesmana alias Koh Empang;
 - Bahwa saksi kenal, karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Wawan sekitar bulan September 2020 bertempat di rumah saksi yang



beralamat di Cilendek Barat gg. Masjid Rt.002/001 Kel. Cilendek Barat kota Bogor;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Wawan sekitar tahun 2018, dikarenakan sama-sama hobbi Predator seperti ikan jenis arwana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah menawarkan untuk dititipkan berupa ikan arwana jenis super red yang besar;
- Bahwa setahu saksi jumlah ikan arwana jenis super red yang ditawarkan terdakwa kepada saudara saksi sebanyak 15 (lima belas) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa Terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 2 (dua) ekor mati, 9 (sembilan) ekor dibawa kembali oleh terdakwa, sehingga yang ada sama saksi hanya 4 (empat) ekor ikan arwana jenis super red ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ikan arwana jenis super red yang 9 (Sembilan) ekor tersebut dibawa kembali oleh terdakwa dengan alasan akan dipindahkan ke kolam milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengaku kalau ikan arwana yang dititipkan tersebut adalah ikan arwana milik terdakwa;
- Bahwa ikan arwana jenis super red yang dititipkan terdakwa kepada saudara saksi tidak ada hasilnya;

5. Saksi Sugeng Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2020 akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa awal kenalnya dengan terdakwa, dimana saksi suka membeli makanan ikan yang terletak di Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan nama tokonya saksi lupa dikarenakan sekarang toko tersebut sudah tutup, selanjutnya karena saksi dengan terdakwa sering bertemu dimana terdakwa mengatakan bekerja sebagai pengukur tanah di Kantor BPN, dan dari obrolan terdakwa dengan saksi dimana terdakwa mengetahui kalau saksi suka memelihara ikan hias, akhirnya terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red kepada saksi ;
- Bahwa Pertemuan saksi dengan terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) kali, akan tetapi saksi tidak ingat pertemuan seberapa terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red kepada saksi ;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red kepada saksi dengan cara bertahap akan tetapi saksi lupa berapa kali terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red awalnya berjumlah 13 (tiga belas) ekor dengan ukuran $\pm 50 \text{ cm} - 65 \text{ cm}$, namun kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ikan arwana jenis super red;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ikan yang diambil oleh terdakwa dikemakan oleh terdakwa;
- Bahwa Ikan sudah tidak ada dirumah saksi, karena ikan yang sisa 9 (Sembilan) ekor tersebut telah diambil oleh Penyidik;
- Bahwa Pada waktu terdakwa menitipkan ikan arwana jenis super red tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa ikan yang dititipkan tersebut adalah ikan milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kompensasi dengan penitipan ikan arwana jenis super red tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ikan arwana jenis super red yang dititipkan oleh terdakwa kepada saudara saksi adalah milik terdakwa, karena pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperjual belikan ikan arwana jenis super red kepada saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ikan arwana jenis super red tersebut yang dititipkan oleh terdakwa merupakan hasil curian;

6. Saksi Ugih Bin Suhandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pang Lesmana alias Koh Empang sejak tahun 2015, dimana saksi merupakan karyawan dan bekerja pada Pang Lesmana alias Koh Empang pemilik ikan arwana jenis super red, dimana tugas saksi memotong rumput dan memberi makan ikan-ikan arwana jenis super red;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2017 pada saat sedang melakukan pengukuran tanah dari BPN di tempat tanah milik Pang Lesmana alias Koh Empang
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian ikan arwana jenis super red dari tempat kolamnya milik Pang Lesmana alias Koh Empang di daerah Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana alias Koh Empang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dimana saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian ikan arwana jenis super red dengan cara memancing ikan arwana jenis super red yang ada di kolam dengan menggunakan tali pancing yang ada kailnya yang sudah dipasang umpan berupa kodok, kemudian ikan yang sudah terpancing tersebut saksi masukkan dalam plastik khusus;
- Bahwa Total keseluruhan ikan arwana jenis super red sekitar 400 (empat ratus) ekor berupa indukan dan anakan, dimana Ikan arwana jenis super red tersebut saksi telah jual dan saksi pernah menjual ikan arwana jenis super red kepada terdakwa Eko Septianto ;
- Bahwa Selain kepada terdakwa, saksi juga menjual ikan arwana jenis super red kepada Sentot sebanyak 16 (enam belas) ekor, kepada Kis sebanyak 11 (sebelas) ekor dan kepada Budi sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) ekor;
- Bahwa saksi menjual ikan arwana jenis super red kepada terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor, dimana terdiri dari 120 (seratus dua puluh) ekor indukan dan 10 (sepuluh) ekor anakan;
- Bahwa saksi menjual ikan arwana jenis super red dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- satu juga lima ratus ribu rupiah) per ekor ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ikan arwana jenis super red yang saksi jual adalah milik Pang Lesmana alais Koh Empang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wahid an dan Uyin, dikarenakan pada waktu saksi mengambil ikan di kolam milik Pang Lesmana alias Koh Empang, saksi dibant oleh Wahid dan Uyin dengan cara bergantian mengangkat ikan arwana jenis super red ke dalam mobil terdakwa, pada waktu terdakwa datang untuk mengambil ikan arwana jenis super red tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemilik kolam Pang Lesmana alias Koh Empang pada waktu saksi menjual ikan arwana jenis super red kepada terdakwa;
- Bahwa Keuntungan saksi dari penjualan ikan arwana jenis super red adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pergungan untuk keperluan dan kebutuhan saksi sendiri, diantaranya membangun rumah saksi, membayar DP sepeda motor,

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Handphone, membayar hutang dan memberi kepada Wahid sebesar Rp. 15.000.000,- dan Uyin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. **Saksi Wahid alias Adul Bin Samya (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pang Lesmana alias Koh Empang;
- Bahwa saksi bekerja pada Pang Lesmana alias Koh Empang sejak tahun 2015, di kolam milik Pang Lesmana alias Koh Empang yang beralamat di Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa tugas saksi untuk memberi makan ikan dan membersihkan kolam dan sekitarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober 2019, dimana saat itu terdakwa bermain dan bertemu dengan Ugih alias Agih di tempat kolam miliknya Koh Empang;
- Bahwa setahu saksi Ugih alias Agih telah mengambil ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana alias Koh Empang, dimana ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana alias Koh Empang telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Ugih alias Agih untuk mengambil ikan arwana jenis super red dengan cara pertama memancing menggunakan benang pancing dan serokan ikan, dan yang kedua menggunakan jala ikan setelah itu dimasukkan kedalam plastik yang kemudian dibawa keluar area kolam milik Pang Lesmana alias Koh Empang;
- Bahwa saksi diajak untuk mengambil ikan arwana jenis super red tersebut kurang lebih 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa setiap pengambilan ikan arwana dari kolam Pang Lesmana kadang 1, kadang 2 dan kadang 3, dimana pada saat ikan dipancing dan diserok, ikan tersebut tidak ada yang mati semua dalam keadaan hidup;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi tidak sengaja menginjak plastik berisi ikan, dan saksi memberitahukan kepada Ugih alias Agih, yang pada akhirnya saksi terus-terusan membantu Ugih alias Agih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap dari penjualan ikan arwana yang dilakukan oleh Ugih alias Agih, saksi mendapat uang berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah;
- Bahwa total uang yang saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan sebagian untuk menambahkan kekurangan membeli sepeda motor dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ikan arwana jenis super red yang dijual Ugih alias Agih kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang datang untuk mengambil ikan arwana jenis super red tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persetujuan atau ijin dari Pang Lesmana alias Koh Empang;

8. Saksi Nuryin alias Uyin Bin Rohili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pang Lesmana alias Koh Empang;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pang Lesmana alias Koh Empang sekitar bulan Juni 2019, bertempat di kolam milik Pang Lesmana alias Koh Empang yang beralamat di Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Saksi bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana tugas saksi untuk memberi makan ikan dan membersihkan kolam dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober 2019, dimana saat itu terdakwa bermain dan bertemu dengan Ugih alias Agih di tempat kolam miliknya Koh Empang;
- Bahwa setahu saksi Ugih alias Agih telah mengambil ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana alias Koh Empang, dimana ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana alias Koh Empang telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Ugih alias Agih untuk mengambil ikan arwana jenis super red;
- Bahwa saksi diajak oleh Ugih alias Agih untuk mengambil ikan arwana jenis super red dikolam, dimana saksi ikut membantu menangkap ikan tersebut, kemudian dijual kepada terdakwa dan Eko;
- Bahwa saksi diajak untuk mengambil ikan arwana jenis super red tersebut kurang lebih 7 (tujuh) kali ;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengambilan ikan arwana dari kolam Pang Lesmana kadang 1, kadang 2 dan kadang 3, dimana pada saat ikan dipancing dan diserok, ikan dalam keadaan hidup semuanya;
- Bahwa pada waktu mengambil ikan yang pertama dan kedua, Ugih alias Agih memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga saksi pernah bilang ke Ugih alias Agih kalau saksi lagi butuh HP dan Ugih alias Agih menambahkan untuk beli HP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, disamping itu setiap Ugih alias Agih mengambil dan menjual ikan arwana jenis super red tersebut, saksi mendapatkan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi terima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan sebagian untuk menambahkan kekurangan membeli sepeda motor dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ikan arwana jenis super red yang dijual Ugih alias Agih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari penjualan ikan arwana jenis super red yang dilakukan oleh Ugih alias Agih kepada terdakwa, dimana terdakwa yang datang untuk mengambil ikan arwana jenis super red tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam ;
- Bahwa setahu terdakwa datang ke kolam milik Koh Empang untuk mengambil ikan arwana jenis super red sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana saksi ikut mengangkat ikan arwana jenis super red tersebut kedalam mobil terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persetujuan atau ijin dari Pang Lesmana alias Koh Empang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ugih alias Agih digaji oleh Pang Lesmana alias Koh Empang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Eko Septianto Bin Budi Priyanto**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di sebagai petugas ukur BPN Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pang Lesmana sejak tahun 2019 di kolam ternak ikan yang beralamat Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dimana pada waktu itu saya diajak oleh UgiH untuk melakukan pengukuran terhadap tanah Pang Lesmana yang akan disertifikatkan;
- Bahwa Terdakwa kenal UgiH alias Agih sejak tahun 2019 di kolam ternak ikan yang beralamat Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dikarenakan UgiH alias Agih mengajak saya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah Pang Lesmana yang akan disertifikatkan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli ikan arwana jenis super red dari UgiH alias Agih;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red dari UgiH alias Agih berkali-kali, diantaranya sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa jumlah keseluruhan total Ikan arwana jenis super red yang saya beli dari UgiH alias Agih sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor dengan ukuran $\pm$ 45 cm - 60 cm sebanyak 80 (delapan puluh) ekor, ukuran 15 cm – 25 cm sebanyak 27 ekor dan ada beberapa ikan arwana jenis super red yang mati ;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red yang merupakan barang curian dari UgiH alias Agih yang dijual kepada saya dengan harga bervariasi, Untuk ukuran 45 cm - 60 cm per ekor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) rupiah), Untuk ukuran 15 cm – 25 cm per ekor dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang datang untuk membeli ikan arwana jenis super red ke tempat UgiH alias Agih di kolam milik Pang Lesmana;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan arwana jenis super red adalah : Untuk ukuran 45 cm - 60 cm per ekor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah), dikarenakan ikan arwana jenis super red yang saya beli dari UgiH alias Agih ada yang kurang mulus, ada yang mulut ikannya mencong, ada sisik ikannya copot, tapi ada juga yang bagus, Untuk ukuran 15 cm – 25

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm per ekor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa harga jual ikan arwana jenis super red dipasaran tergantung anatomi, bagus mulusnya ikan arwana jenis super red tersebut, kalau dipasaran pasti jauh lebih mahal dari ikan yang saya jual;
- Bahwa Ada 40 (empat puluh) ekor ikan arwana jenis super red yang dikembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa karena rencananya ikan arwana jenis super red tersebut mau di budi dayakan, makanya saya memanfaatkan teman saya yang bernama Sugeng Hermawan dan Ricky Yanto dengan menyimpan ikan pada mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan ikan arwana jenis super red dirumah, akan tetapi saya menitipkan ikan arwana jenis super red tersebut pada Ricky Yanto dan Sugeng Hermawan;
- Bahwa Terdakwa titipkan pada Ricy Yanto dan Sugeng Hermawan, dikarenakan saya tidak mempunyai aquarium dan tidak ada yang merawat ikan arwana tersebut, saya juga sedang membuat tempat ikan tersebut dan nanti kalau tempat ikan yang saya buat sudah jadi, maka saya akan mengambil ikan arwana yang telah saya titipkan kepada Ricky Yanto dn sugeng Hermawan;
- Bahwa menurut Pengakuan Ugih alias Agih, ikan arwana jenis super red tersebut adalah ikan milik Pang Lesmana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ikan arwana jenis super red adalah barang curian sejak sekitar bulan Juni 2020, dimana saya curiga dikarenakan semakin banyak jumlah ikan yang ditawarkan oleh Ugih alias Agih kepada saya, sedangkan sepengetahuan saya Ugih alias Agih hanya merupakan pegawai yang bekerja pada Pang Lesmana yang mana tugas Ugih alias Agih hanya memberi makan ikan arwana jenis super red, membersihkan dan menjaga kolam / empang milik Pang Lesmana;
- Bahwa yang mengetahui kalau saya membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih alias Agih adalah Wahid alias Adul , Nuryin alias Uyin, orang tua Ugiha alias Agih dan isteri saya sendiri yang bernama Wina Nurhasanah ;
- Bahwa Wahid alias Adul, Nuryin alias Uyin, orang tua Ugih alias Agih dan Wina Nurhasanah mengetahui kalau terdakwa membeli ikan dari Ugih alias Agih karena pada saat terdakwa mengambil ikan arwana

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis super red ke kolam milik Pang Lesmana, Wahid alias Adul , Nuryin alias Uyin, orang tua Ugih alias Agih ikut membantu Ugih alias Agih mengangkat ikan arwana jenis super red tersebut ke sepeda motor atau mobil yang saya gunakan untuk mengambil ikan tersebut, sedangkan istri saya pernah saya ajak untuk ikut mengambil ikan di kolam milik Pang Lesmana;

- Bahwa menjual ikan arwana jenis super red dengan cara memposting di grup Facebook; yang antara lain :- Dari Bogor ada yang membeli 1 ekor ikan arwana jenis super red yang ukuran besar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua saya, dimana ikan arwana tersebut disimpan disana, - Dari Depok ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor, dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua saya, - Dari Jakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ukuran besar dengan ukuran besar saksi jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana ikan tersebut saksi antar ke Jakarta, - Dari BSD Serpong ada yang membeli 5 (lima) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung saya antar kerumahnya, - Dari Menteng Jakarta ada yang membeli 2 (dua) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung saya antar kerumahnya, - Dari Bekasi ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana saya langsung mengantar ke alamat yang diminta, - Dari Purwakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana saya langsung mengantar ke rumahnya, - Dari dekat Gedung sate Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana saya langsung juga, - Dari Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana saya antar dan bertemu dengan pembelinya, - Dari Bandar Lampung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana saya langsung mengantar ke pembelinya, - Dari Jakarta yang diposting oleh Wawan dengan



- membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya; - Dari Cilegon yang diposting oleh Wawan dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya; - Dari Jakarta yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya; - Dari Sukabumi yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya; - Dari Cipanas Cianjur yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana ikan tersebut diambil oleh pembelinya kepada Rikiyanto, - 9 (Sembilan) ekor saya titip pada Wawan di Perum Taman Cibinong Asri Kabupaten Bogor, dimana ikan tersebut saya titip kepada Wawan untuk dijualkan; - 4 (empat) ekor saya titip pada Rikiyanto di Bogor, dimana ikan tersebut saya titip kepada Rikiyanto untuk dijualkan; - 26 (dua puluh enam) ekor ikan arwana jenis super red saya titip kepada Amoy untuk di budidayakan; - 18 (delapan belas) ekor ikan arwana jenis super red karena kurang bagus akhirnya mati; - 17 (tujuh belas) ekor ikan arwana jenis super red, yang saya posting dan dibeli oleh orang Cibubur dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) dimana ikan tersebut saya antar langsung kepada pembelinya, disamping itu masih ada ikan arwana jenis super red yang saya beli dari Ugih alias Agih, akan tetapi saya sudah lupa;
- Bahwa pernah menanyakan kepada Ugih alias Agih kalau ikan yang diambil dari kolam Pang Lesmana, atas izin dari Pang Lesmana;
 - Bahwa setahu saya, ikan arwana jenis super red ukuran besar kalau dari kolam berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta), untuk ikan yang kontes sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah per ekor, sedangkan ikan arwana ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) rupiah sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena harga ikan arwana jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga apabila saya jual kembali kepada orang lain saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
 - Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan saya sehari-hari dan untuk membeli kembali ikan arwana dari Ughih alias Agih ;
 - Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi saya menghadapi sendiri, dan saya juga ada menanda tangani surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
 - Bahwa selain kepada saya, Ughih alias Agih juga menjual ikan arwana jenis super red tersebut kepada Sentot, Eko, Kis dan Budi ;
 - Bahwa menurut pengakuan Ughih alias Agih, ikan arwana jenis super red yang lebih banyak dijual kepada Budi ;
 - Bahwa transaksi ikan arwana jenis super red yang saya lakukan dengan Ughih alias Agih kadang sda yang transaksi di jalan akan tetapi seringkali transaksi dilakukan di dekat gerbang kolam empang milik Pang Lesmana ;
 - Bahwa pada waktu terdakwa datang untuk bertemu dengan Ughih alias Agih membeli ikan arwana jenis super red di kolam empang tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pang Lesmana;
 - Bahwa tidak pernah melaporkan kepada Pang Lesmana, dikarenakan Ughih alias Agih mengatakan tidak perlu dilaporkan kepada Pang Lesmana karena ikan tersebut adalah ikan afkir ;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 9 (Sembilan) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 26 (dua puluh enam) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 4 (empat) ekor ikan jenis arwana Super Red;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Ughih bin Suhandi (tedakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2019, di kolam ternak ikan arwana yang beralamat

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran Tanah milik saksi korban Pang Lesmana dalam rangka pembuatan sertifikat tanah dan kemudian berkenalan dengan saudara Ugih Bin Suhandi;
- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi berkali-kali, diantaranya sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa total keseluruhan ikan arwana jenis super red yang dibeli oleh Terdakwa dari Ugih Bin Suhandi dari mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor dengan berbagai ukuran yaitu ukuran $\pm$ 45 cm - 60 cm dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah sampai dengan Rp. 2.500.000,- per ekor (dua juta lima ratus) rupiah), dan 15 cm – 25 cm dengan harga dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- per ekor ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual ikan arwana super red tersebut dengan Untuk ukuran 45 cm - 60 cm per ekor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah) per ekor sedangkan untuk ukuran 15 cm – 25 cm per ekor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah per ekor;
- Bahwa berdasarkan perkiraan Terdakwa harga dipasaran ikan arwana jenis super red ukuran besar kalau dari kolam berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta, untuk ikan yang kontes sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah per ekor, sedangkan ikan arwana ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) rupiah sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah per ekor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ikan arwana jenis super red adalah barang curian sejak sekitar bulan Juni 2020, dimana Terdakwa curiga dikarenakan semakin banyak jumlah ikan yang ditawarkan oleh Ugih Bin Suhandi kepada Terdakwa, sedangkan Ugih Bin Suhandi hanyalah pegawai yang bekerja pada Pang Lesmana yang mana tugas Ugih alias Agih hanya memberi makan ikan arwana jenis super red, membersihkan dan menjaga kolam / empang milik Pang Lesmana;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahid alias Adul, Nuryin alias Uyin, orang tua Ugih bin Suhandi dan Wina Nurhasanah mengetahui kalau terdakwa membeli ikan dari Ugih Bin Suhandi karena pada saat terdakwa mengambil ikan arwana jenis super red ke kolam milik Pang Lesmana, Wahid alias Adul, Nuryin alias Uyin, orang tua Ugih Bin Suhandi ikut membantu mengangkat ikan arwana jenis super red tersebut ke sepeda motor atau mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengambil ikan tersebut dan Terdakwa pernah mengajak istrinya untuk mengambil ikan di kolam milik Pang Lesmana;
- Bahwa Terdakwa juga menjual ikan arwana jenis super red dengan cara memposting di grup Facebook; yang antara lain kepada:
 - Pembeli dari Bogor ada yang membeli 1 ekor ikan arwana jenis super red yang ukuran besar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua Terdakwa, dimana ikan arwana tersebut disimpan disana,
 - Pembeli dari Depok ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor, dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua Terdakwa;
 - Pembeli dari Jakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ukuran besar dengan ukuran besar Terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana ikan tersebut Terdakwa antar ke Jakarta;
 - Pembeli dari BSD Serpong ada yang membeli 5 (lima) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa antar kerumahnya,
 - Pembeli dari Menteng Jakarta ada yang membeli 2 (dua) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang langsung Terdakwa antar kerumahnya, -
 - Pembeli dari Bekasi ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantarkan ke alamat yang diminta;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli dari Purwakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana Terdakwa langsung mengantar ke rumahnya,
- Pembeli dari dekat Gedung sate Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); dimana Terdakwa langsung mengantarkannya juga;
- Pembeli dari Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa antar dan bertemu dengan pembelinya;
- Pembeli dari bandar Lampung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana Terdakwa langsung mengantar ke pembelinya;
- Pembeli dari Jakarta yang diposting oleh Wawan dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya ;
- Pembeli dari Cilegon yang diposting oleh Wawan dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya;
- Pembeli dari Jakarta yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya;
- Pembeli dari Sukabumi yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya;
- Pembeli dari Cipanas Cianjur yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana ikan tersebut diambil oleh pembelinya kepada Rikiyanto;
- bahwa 17 (tujuh belas) ekor ikan arwana jenis super red, yang Terdakwa posting dan dibeli oleh orang Cibubur dengan harga

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) dimana ikan tersebut

Terdakwa antar langsung kepada pembelinya,

- Bahwa ada ikan arwana super red sebanyak 9 (sembilan) ekor Terdakwa titipkan kepada Wawan di Perum Taman Cibinong Asri Kabupaten Bogor, dimana ikan tersebut Terdakwa titipkan kepada Wawan untuk dijualkan ;
- Bahwa 4 (empat) ekor saya titip pada Rikiyanto di Bogor, dimana ikan tersebut Terdakwa titipkan kepada Rikiyanto untuk dijualkan ;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) ekor ikan arwana jenis super red Terdakwa titipkan kepada Amoy untuk di budidayakan ;
- Bahwa 18 (delapan belas) ekor ikan arwana jenis super red karena kurang bagus akhirnya mati ;
- Bahwa disamping itu masih ada ikan arwana jenis super red yang dibeli dari Ugi Bin Suhandi, akan tetapi Terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa juga ada menitip ikan arwana jenis super red dengan temannya yang bernama Sugeng Hermawan dan Ricky Yanto, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan ataupun aquarium namun pada suatu saat ketika sudah punya tempat sendiri akan mengambil kembali ikan-ikan yang titipkan dengan Sugeng Hermawan dan Ricky yanto tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dan melaporkan kepada saksi Korban Pang Lesmana, apakah ikan-ikan yang dijual oleh saudara Ugi alias Suhandi sudah ada ijin dari saksi korban Pang Lesmana dengan alasan bahwa Ugi Bin Suhandi mengatakan tidak perlu dilaporkan kepada Pang Lesmana karena ikan tersebut adalah ikan afkir ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ikan arwana yang dibeli dari Ugi Bin Suhandi adalah ikan arwana dengan harga murah yang jika dijual kembali kepada orang lain Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan saya sehari-hari dan untuk membeli kembali ikan arwana dari Ugi alias Agih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan juga kerugian kehilangan ikan-ikan arwana jenis super red yang sudah dipelihara puluhan tahun ;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”.**
2. **Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.**
3. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **Eko Septianto Bin Budi Priyanto**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar Bernama, **Eko Septianto Bin Budi Priyanto**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Eko Septianto Bin Budi Priyanto**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap yaitu:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa **Eko Septianto Bin Budi Priyanto** kenal Ugih alias Agih, di kolam ternak ikan yang beralamat Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, yang mana saat itu Terdakwa melakukan pengukuran Tanah milik saksi korban Pang Lesmana dalam rangka pembuatan sertifikat tanah dan kemudian berkenalan dengan **Ugih Bin Suhandi (Terdakwa dalam berkas terpisah)**;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021, Terdakwa telah berkali-kali membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi, yang mana ikan-ikan yang dijual oleh Ugih bin Suhandi kepada Terdakwa adalah diambil dari kolam ikan arwana jenis super red milik saksi korban Pang Lesmana;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi, dengan cara datang langsung kekolam ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana yang terletak di Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan sebelumnya telah janji dengan berkomunikasi dengan menggunakan Handphone melalui aplikasi **Whatsapp**;
- Bahwa Ugih Bin Suhandi mengambil ikan arwana jenis super red dari kolam milik saksi korban Pang Lesmana, dengan cara dipancing terlebih dahulu dan kemudian setelah berhasil menangkap ikan arwana super red lalu ikan-ikan tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi, dari mulai Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021



dengan total keseluruhan ikan arwana yang Terdakwa beli dari Ugih alias Agih sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor dengan berbagai ukuran yaitu ukuran $\pm$ 45 cm - 60 cm dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah sampai dengan Rp. 2.500.000,- per ekor (dua juta lima ratus) rupiah), dan 15 cm – 25 cm dengan harga dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- per ekor

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual ikan arwana super red tersebut dengan Untuk ukuran 45 cm - 60 cm per ekor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah) per ekor sedangkan untuk ukuran 15 cm – 25 cm per ekor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa juga menjual ikan-ikan arwana jenis super red yang dibeli dari Ugih Bin Suhandi, dengan cara memposting di grup Facebook dan telah laku terjual kepada pembeli antara lain kepada;
 - Pembeli dari Bogor ada yang membeli 1 ekor ikan arwana jenis super red yang ukuran besar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua Terdakwa, dimana ikan arwana tersebut disimpan disana,
 - Pembeli dari Depok ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red ukuran kecil dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor, dimana pembeli tersebut datang langsung ke rumah mertua Terdakwa;
 - Pembeli dari Jakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ukuran besar dengan ukuran besar Terdakwa jual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana ikan tersebut Terdakwa antar ke Jakarta;
 - Pembeli dari BSD Serpong ada yang membeli 5 (lima) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa antar kerumahnya,
 - Pembeli dari Menteng Jakarta ada yang membeli 2 (dua) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang langsung Terdakwa antar kerumahnya, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli dari Bekasi ada yang membeli 3 (tiga) ekor ikan arwana jenis super red dengan ukuran besar seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dimana Terdakwa langsung mengantar ke alamat yang diminta;
- Pembeli dari Purwakarta ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana Terdakwa langsung mengantar ke rumahnya,
- Pembeli dari dekat Gedung sate Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); dimana Terdakwa langsung mengantarkannya juga;
- Pembeli dari Bandung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa antar dan bertemu dengan pembelinya,;
- Pembeli dari bandar Lampung ada yang membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana Terdakwa langsung mengantar ke pembelinya;
- Pembeli dari Jakarta yang diposting oleh Wawan dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya ;
- Pembeli dari Cilegon yang diposting oleh Wawan dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diantar oleh Wawan langsung kepada pembelinya;
- Pembeli dari Jakarta yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya;
- Pembeli dari Sukabumi yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diantar oleh Rikiyanto langsung kepada pembelinya;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli dari Cipanas Cianjur yang diposting oleh Rikiyanto dengan membeli 1 (satu) ekor ikan arwana jenis super red seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana ikan tersebut diambil oleh pembelinya kepada Rikiyanto,
- Bahwa ada ikan arwana super red sebanyak 9 (sembilan) ekor saya titip pada Wawan di Perum Taman Cibinong Asri Kabupaten Bogor, dimana ikan tersebut Terdakwa titipkan kepada Wawan untuk dijualkan ;
- Bahwa 4 (empat) ekor Terdakwa titip pada Rikiyanto di Bogor, dimana ikan tersebut dititipkan kepada Rikiyanto untuk dijualkan ;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) ekor ikan arwana jenis super red Terdakwa titip kepada Amoy untuk di budidayakan ;
- Bahwa 18 (delapan belas) ekor ikan arwana jenis super red karena kurang bagus akhirnya mati ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) ekor ikan arwana jenis super red, yang Terdakwa posting dan dibeli oleh orang Cibubur dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) dimana ikan tersebut Terdakwa antar langsung kepada pembelinya,
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ikan arwana jenis super red adalah barang curian sejak sekitar bulan Juni 2020, dimana Terdakwa curiga dikarenakan semakin banyak jumlah ikan yang ditawarkan oleh Ughih alias Agih kepada Terdakwa, sedangkan Ughih alias Agih hanya merupakan pegawai yang bekerja pada Pang Lesmana yang mana tugas Ughih alias Agih hanya memberi makan ikan arwana jenis super red, membersihkan dan menjaga kolam / empang milik Pang Lesmana ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan dan melaporkan kepada saksi Korban Pang Lesmana, apakah ikan-ikan yang dijual oleh saudara Ughih alias Agih sudah ada ijin dari saksi korban Pang Lesmana ;
- Bahwa dari hasil penjualan ikan-ikan arwana jenis super red milik saksi korban Pang lesmana, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar yang mana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan saya sehari-hari dan untuk membeli kembali ikan arwana dari Ughih alias Agih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kehilangan ikan arwana jenis super red sebanyak 130 ekor ikan arwana super red dengan total kerugian saksi korban yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** ini telah terpenuhi.

Ad.3. ***Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap yaitu:

- Bahwa pada Maret 2019, Terdakwa ***Eko Septiantp Bin Budi Priyanto*** kenal Ugih Bin Suhandi, di kolam ternak ikan yang beralamat Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, yang mana saat itu Terdakwa melakukan pengukuran Tanah milik saksi korban Pang Lesmana dalam rangka pembuatan sertifikat tanah dan kemudian berkenalan dengan ***Ugih alias Agih (Terdakwa dalam berkas terpisah)***;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021, Terdakwa telah berkali-kali membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi, yang mana ikan-ikan tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Ugih Bin Suhandi mengambil dari kolam ikan arwana jenis super red milik saksi korban Pang Lesmana;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih Bin Suhandi, dengan cara datang langsung kekolam ikan arwana jenis super red milik Pang Lesmana yang terletak di Kp. Pajeleran kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, yang sebelumnya telah janji dengan berkomunikasi dengan menggunakan Handphone melalui aplikasi ***Whatsapp***;
- Bahwa ugih alias Agih mengambil ikan arwana jenis super red dengan cara dipancing terlebih dahulu dan kemudian setelah berhasil menangkap ikan arwana super red tersebut lalu ikan-ikan tersebut dijual oleh Ugih alias Agih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih alias Agih, dari mulai Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan total keseluruhan Ikan arwana yang Terdakwa beli dari Ugih



alias Agih sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ekor dengan berbagai ukuran yaitu ukuran $\pm$ 45 cm - 60 cm dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah sampai dengan Rp. 2.500.000,- per ekor (dua juta lima ratus) rupiah), dan 15 cm – 25 cm dengan harga dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- per ekor

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual ikan arwana super red tersebut dengan Untuk ukuran 45 cm - 60 cm per ekor dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah) per ekor sedangkan untuk ukuran 15 cm – 25 cm per ekor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ikan arwana jenis super red adalah barang curian sejak sekitar bulan Juni 2020, dimana Terdakwa curiga dikarenakan semakin banyak jumlah ikan yang ditawarkan oleh Ugih Bin Suhandi kepada Terdakwa, yang mana Ugih Bin Suhandi hanya merupakan pegawai yang bekerja pada Pang Lesmana yang mana tugas Ugih Bin Suhandi hanya memberi makan ikan arwana jenis super red, membersihkan dan menjaga kolam / empang milik Pang Lesmana;
- Bahwa pada pada sekitar bulan Maret 2021 saksi korban Pang Lesmana mengetahui adanya pencurian ikan arwana jenis super red dari temannya yang datang kekolam ikan milik saksi korban, dan untuk memastikannya saksi korban lalu melemparkan rumput kekolam ikan namun tidak ada ikan yang muncul kepermukaan lalu saksi korban memerintahkan anak saksi korban yang Bernama Michael untuk memeriksa ikan-ikan yang berada didalam kolam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara menguras dan menjaring ikan arwana jenis super red dari kolam kemudian ditemukan bahwa jumlah ikan hanya tinggal beberapa saja lalu seluruh kolam-kolam lainnya juga turut diperiksa dan ditemukan hanya ada beberapa ikan yang tersisa;
- bahwa atasa kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resort Bogor untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka tampak Terdakwa sudah berkali-kali membeli ikan arwana jenis super red dari Ugih alias Agih (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana ikan-ikan arwana jenis super red tersebut saudara Ugih Bin Suhandi ambil dari kolam ikan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Pang Lesmana mulai dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, sehingga hal tersebut merupakan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada persidangan Tanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya; bahwa Terdakwa Eko Septianto Bin Budi Priyanto adalah justru menjadi korban dengan alasan bahwa Terdakwa secara berulang kali diyakinkan oleh Ugih Bin Suhandi bahwa ikan yang dibeli oleh Terdakwa adalah sudah sepengetahuan Pang Lesmana sebagai pemilik kolam dan pemilik ikan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pang Lesmana yang mengaku sebagai pemilik kolam tidak pernah membuktikan bukti surat kepemilikannya atas tanah yang dijadikan kolam sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dan juga tidak mampu membuktikan bahwa ikan-ikan arwana jenis super red tersebut adalah milik saksi korban pang Lesmana;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada bagian penutup; "menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dirasa sangat terlalu berat, sehingga Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringanya/seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya/replik terhadap nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti lebih lanjut terhadap Nota keberatan (pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah alasan yang tidak berdasar oleh

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa secara terus menerus mulai tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2021 membeli ikan arwana dari saudara Ugih Bin Suhandi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana ikan tersebut diambil oleh Ugih Bin Suhandi dari kolam ikan arwana milik saksi korban Pang Lesmana dan Terdakwa pun mengetahui bahwa kolam dan ikan arwana jenis super red tersebut adalah bukan milik saudara Ugih Bin Suhandi melainkan adalah milik saksi korban Pang Lesmana dan alasan bahwa saksi korban Pang Lesmana tidak bisa menunjukan bukti-bukti kepemilikan kolam serta ikan arwana super red adalah milik saksi korban pang Lesmana adalah pembelaan yang juga tidak berdasar oleh karena Terdakwa Sendiri maupun Tim Penasehat Hukumnya juga tidak bisa membuktikan bahwa kolam beserta ikan arwana jenis super Red tersebut adalah milik Terdakwa Eko Septianto Bin Budi Priyanto maupun milik Ugih Bin Suhandi, terlebih bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum adalah perkara pidana dan bukan perkara tentang hak milik seperti dalam perkara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa saksi korban Pang Lesmana sudah membudidayakan Ikan Arwana Jenis Super Red yang dari tempat asalnya yaitu di **Ketungau Kalimantan Barat** sudah mulai punah dan juga pembudidayaan Ikan arwana jenis super red telah dilakukan oleh saksi korban Pang Lesmana dalam kurun waktu puluhan Tahun dan akibat Perbuatan Terdakwa Eko Septianto Bin Budi Priyanto, saksi korban Pang Lesmana mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim menolak seluruh Nota pembelaan/Pledio Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangkan Majelis tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan alternatif ke dua dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 9 (Sembilan) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 26 (dua puluh enam) ekor ikan jenis arwana Super Red;
- 4 (empat) ekor ikan jenis arwana Super Red;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pang Lesmana, yang mana sebagian ikan arwana yang Terdakwa terima dari Ujih merupakan ikan arwana yang sudah berumur puluhan tahun;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pelestarian ikan arwana jenis super red yang sudah mulai langka dan tidak ditemukan lagi ditempat asalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Septianto Bin Budi Priyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penadahan Secara Berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor ikan jenis arwana Super Red;
 - 9 (Sembilan) ekor ikan jenis arwana Super Red;
 - 26 (dua puluh enam) ekor ikan jenis arwana Super Red;
 - 4 (empat) ekor ikan jenis arwana Super Red;

Dikembalikan kepada Pang Lesmana alias Koh Empang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., Victor Suryadipta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan Tanggal 17 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M.U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, S.H. Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa melalui Video On Line.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Eduward, S.H., M.H..

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 429/Pid.B/2021/PN Cbi



Victor Suryadipta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, S.H.M.H.,